

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1111/2535

บริษัท การ์เดียน ประกันภัย ( ประเทศ  
ไทย ) จำกัด

โจทก์

นาย สุทธิ พัฒน์ อินทรนาค กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 879

เครื่องหมายจราจรเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ผู้ขับรถได้ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย การเลี้ยวกลับรถโดยฝ่าฝืน เครื่องหมายจราจร ถ้าใช้ความระมัดระวังพอสมควรก็สามารถทำได้ โดยปลอดภัยการฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรดังกล่าวจึงมิใช่เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันจะเป็นผลให้ผู้รับประกันภัยไม่ ต้องรับผิดชอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879.

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ไปตามถนนและเลี้ยวกลับรถตัดหน้ารถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ ทำให้รถยนต์ทั้งสองคันชนกันและได้รับความเสียหายโจทก์ได้จัดการซ่อมรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้แล้ว และได้ทวงถามค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยค่าจุนรถยนต์ของจำเลยที่ 1 แล้วจำเลยทั้งสองไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 77,000บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี แก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่ามีได้ขับรถตัดหน้ารถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้ขอให้  
ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิดชอบให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 52,000 บาท  
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 ขับรถประมาท โดยขับ  
รถเลี้ยวกลับที่หัวเกาะกลางถนนเชิงสะพานอรุณอมรินทร์ ซึ่งมีเครื่องหมายจราจร  
ห้ามกลับรถเป็นเหตุให้รถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้กับรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับชน  
กันได้รับความเสียหาย มีปัญหาว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความประมาท  
เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายจราจรเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ผู้  
ขับรถได้ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยตรงที่เกิดเหตุหากจะเลี้ยวกลับรถโดยฝ่าฝืน  
เครื่องหมายจราจรถ้าใช้ความระมัดระวังพอสมควรก็สามารถทำได้โดยปลอดภัยการ  
ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรตรงที่เกิดเหตุจึงหาใช่เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้าย  
แรงไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้วฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-เริงธรรม ลัดพลี-สุนพ กิริติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ